TASSE SULLA CASA EREDITATA

# TARI sulla casa ereditata vuota: si paga? Chi paga e riduzioni

La TARI è dovuta anche sulla casa ereditata vuota se è arredata o ha un'utenza attiva. Chi paga tra gli eredi, esclusioni e riduzioni comunali, denuncia al Comune.

Aggiornato il 17 ottobre 2026 · Redazione EreditareCasa · Verificato sulle fonti normative il 17 ottobre 2026

**Sì, sulla casa ereditata la TARI si paga anche se è vuota, nella maggior parte dei casi: basta che sia arredata oppure che abbia almeno un'utenza attiva (luce, acqua o gas).** Di norma è esclusa solo se è **priva di tutte le utenze e di arredi**, oppure inabitabile e di fatto non usata. La pagano gli eredi che la possiedono, **in solido** tra loro, e va presentata una **dichiarazione al Comune entro 90 giorni** dall'inizio del possesso, salvo termini diversi del regolamento comunale.

## Che cos'è la TARI e perché è diversa dall'IMU

La **TARI** è la tassa comunale sui rifiuti. Serve a coprire il costo della raccolta e dello smaltimento. Non dipende dal valore della casa, come l'IMU, ma soprattutto dalla **superficie** e, per le abitazioni, dal **numero di occupanti**.

Il presupposto lo fissa la legge (art. 1, comma 641, della legge 147/2013): la TARI si applica al **possesso o alla detenzione, a qualsiasi titolo, di locali suscettibili di produrre rifiuti urbani**. La parola chiave è "suscettibili": conta la possibilità di produrre rifiuti, non il fatto che qualcuno li produca davvero. Ogni Comune, poi, con il proprio **regolamento**, stabilisce quando una casa vuota è considerata "suscettibile" e quali riduzioni concedere.

| | IMU | TARI |
|---|---|---|
| Chi la decide | Legge statale e aliquote comunali | Regolamento e tariffe del Comune |
| Base | Rendita catastale | Superficie e occupanti |
| Casa ereditata vuota | Dovuta, se non è abitazione principale | Dovuta se arredata o con utenze, salvo esclusioni |
| Dichiarazione | Di norma non serve dopo la successione | Va presentata al Comune o al gestore |
| Aggiornata dalla voltura | Sì, indirettamente | No |

## Come si calcola, in breve

Per le abitazioni quasi tutti i Comuni usano il metodo previsto dal regolamento statale del 1999 (D.P.R. 158/1999, richiamato dal comma 651). La tariffa ha due parti:

- una **quota fissa**, che dipende soprattutto dai **metri quadrati** e copre i costi generali del servizio;
- una **quota variabile**, che dipende dal **numero di occupanti** e copre i costi legati alla quantità di rifiuti.

La superficie è quella **calpestabile** dichiarata o accertata, e per gli immobili iscritti in catasto il Comune può incrociarla con i dati catastali. Il tributo è annuale ma si paga in proporzione al periodo di possesso. Il Comune deve coprire per intero il costo del servizio (comma 654): per questo le tariffe cambiano ogni anno e possono essere molto diverse tra un Comune e l'altro, anche vicini.

Al tributo comunale si aggiunge di solito il **tributo provinciale** per la tutela ambientale, applicato in percentuale sull'importo (comma 666). Lo trovi già indicato nell'avviso di pagamento.

## Chi paga la TARI della casa ereditata

La TARI è dovuta da **chiunque possieda o detenga** la casa. Se i possessori o detentori sono più di uno, sono **tenuti in solido** all'unica obbligazione (comma 642). In pratica, per una casa ereditata da più fratelli, il Comune può chiedere l'intero

importo a ciascuno; poi tra di voi vi dividete la spesa come volete, di solito secondo le quote.

| SITUAZIONE | CHI PAGA LA TARI |
|---|---|
| Casa vuota, più eredi | Tutti gli eredi possessori, in solido |
| Il coniuge superstite vive nella casa | Il coniuge, che la detiene; gli eredi possessori restano coobbligati in solido |
| Un erede ci va a vivere | L'erede occupante, di solito intestatario dell'utenza TARI |
| La casa viene affittata per più di sei mesi l'anno | L'inquilino |
| Affitto o uso per non più di sei mesi nell'anno solare | Il possessore, cioè gli eredi (comma 643) |
| Chiamati che non hanno ancora accettato | Dipende dal possesso effettivo: chiedi all'ufficio tributi |

E la TARI **non pagata dal defunto**? Gli importi maturati fino al decesso sono debiti del defunto. Passano agli eredi che accettano l'eredità, come gli altri debiti. Chi rinuncia all'eredità non ne risponde.

## Quando la casa vuota non paga: esclusioni

Molti regolamenti comunali seguono uno schema simile. Due esempi concreti:

- il regolamento TARI del Comune di Terno d'Isola considera soggetti tutti i locali "predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati", cioè le abitazioni **dotate di almeno un'utenza attiva** (acqua, energia elettrica, gas) **o di arredamento**. Esclude invece i locali **privi di tutte le utenze attive e non arredati** e quelli inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o in ristrutturazione con titolo edilizio, per il periodo di validità del permesso;
- il regolamento TARI del Comune di Cervignano d'Adda usa la stessa regola: tassabili le abitazioni con almeno un'utenza attiva o arredate; esclusi i locali privi di tutte le utenze e non arredati.

In pratica, per non pagare servono di norma **entrambe** le condizioni: **utenze tutte cessate** e **casa svuotata dai mobili**. Se stacchi la luce ma lasci i mobili, o porti via i mobili ma tieni l'acqua per le pulizie, la casa resta tassabile. Le esclusioni, inoltre,

vanno **dichiarate** e documentate, per esempio con le lettere di cessazione delle utenze.

## Le riduzioni previste dalla legge e dai Comuni

La legge consente ai Comuni di prevedere riduzioni ed esenzioni (comma 659), tra cui:

- abitazioni con **unico occupante**;
- abitazioni tenute a disposizione per **uso stagionale** o altro **uso limitato e discontinuo**;
- abitazioni di chi risiede o dimora all'**estero** per più di sei mesi l'anno;
- fabbricati rurali ad uso abitativo.

I Comuni possono aggiungerne altre (comma 660). Le percentuali cambiano da Comune a Comune. Per esempio Terno d'Isola riconosce una **riduzione del 30%**, sulla quota fissa e su quella variabile, alle abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo. Lo stesso regolamento prevede una riduzione di **due terzi** per una sola abitazione, non affittata né data in comodato, posseduta in Italia da non residenti titolari di una pensione in convenzione internazionale.

Le riduzioni **non sono automatiche**: di solito vanno chieste con la dichiarazione e decorrono dalla data in cui le condizioni ci sono, se dichiarate nei termini; altrimenti dalla data della richiesta.

Un altro aspetto da conoscere: per le case **a disposizione** o di non residenti, molti Comuni non conoscono il numero reale di occupanti e lo **presumono**. Terno d'Isola, per esempio, assume un occupante ogni 50 metri quadrati di superficie. Più occupanti presunti significa una quota variabile più alta.

## La dichiarazione al Comune

La legge prevede che la dichiarazione TARI si presenti al Comune o al gestore del servizio rifiuti **entro 90 giorni** dall'inizio del possesso o della detenzione, oppure dalla variazione dei dati (commi 684-685). Se gli occupanti sono più di uno, basta che la presenti uno solo. Il modulo lo trovi sul sito del Comune. Nelle abitazioni vanno indicati dati catastali, numero civico e interno.

Alcuni regolamenti hanno regole specifiche per il decesso. Cervignano d'Adda chiede ai familiari conviventi o agli eredi di presentare la dichiarazione di **subentro o di cessazione entro la fine dell'anno del decesso**, oppure entro i 90 giorni se è più favorevole.

Cosa dichiarare dopo un decesso:

1. **subentro**: se un erede o il coniuge continua a vivere nella casa, l'utenza passa a lui;
2. **variazione**: se la casa resta a disposizione, cambia l'intestatario e magari il numero di occupanti; chiedi qui le riduzioni per uso limitato;
3. **cessazione**: se hai staccato tutte le utenze e svuotato la casa, chiedi la cessazione allegando le prove.

Se non presenti la dichiarazione, la sanzione di legge è il **100% del tributo non versato**, con un minimo di **50 €**; per una dichiarazione infedele è il **40%**, sempre con minimo di 50 € (commi 696-697). Per i mancati pagamenti si applica la sanzione per omesso versamento.

## Esempio pratico

Anna e Pietro ereditano dalla madre, morta il 20 febbraio 2026, un appartamento di 90 metri quadrati. Nessuno dei due ci vive. La madre era l'unica occupante e pagava una TARI di 260 € l'anno.

**Opzione 1: lasciano la casa arredata con le utenze attive**, per andarci ogni tanto e preparare la vendita. La casa resta tassabile. Il Comune, non avendo residenti, applica gli occupanti presunti: con la regola di un occupante ogni 50 mq, i 90 mq valgono 2 occupanti. Supponiamo che la tariffa salga così a 340 € l'anno. Se il regolamento prevede una riduzione del 30% per uso limitato e discontinuo, e loro la chiedono, pagano 340 × 70% = **238 €** l'anno, da dividere a metà.

**Opzione 2: svuotano la casa e chiudono luce, acqua e gas** a maggio 2026. Presentano la dichiarazione di cessazione con le lettere dei gestori. Da quel momento, se il regolamento lo prevede, la casa è esclusa. Pagano solo la TARI di marzo-maggio, intestata a loro come subentranti, circa 340 × 3/12 = **85 €**.

**Opzione 3: Pietro ci va a vivere** e vi porta la residenza. Presenta la dichiarazione di subentro come unico occupante: la TARI torna a essere calcolata su un solo occupante reale e Pietro può chiedere l'eventuale riduzione per unico occupante. Anna, comproprietaria, resta coobbligata in solido, ma di fatto paga chi abita la casa.

Gli importi sono ipotetici: tariffe e riduzioni le trovi nella delibera TARI del tuo Comune, pubblicata ogni anno.

> **Attenzione.** Le esclusioni valgono solo se **dichiarate**. Se staccate le utenze ma non lo comunicate, il Comune continuerà a emettere gli avvisi e dovrete chiedere il rimborso. Al contrario, se riattivate l'acqua per un cantiere o per vendere, ricordatevi di dichiararlo: altrimenti rischiate un accertamento con sanzioni. E controllate che non ci siano **avvisi TARI non pagati** del genitore: spesso arrivano dopo il decesso e vanno saldati da chi accetta l'eredità.

## Casi particolari

- **Coniuge rimasto solo nella casa**: dopo il decesso il numero di occupanti scende. Per i residenti la variazione arriva di solito dall'anagrafe, ma conviene controllare l'avviso dell'anno dopo. Se il Comune prevede una riduzione per **unico occupante**, il coniuge può chiederla con la dichiarazione di subentro. Nel regolamento di Terno d'Isola, per esempio, i residenti deceduti dopo il 1° gennaio non si contano più dalla data del decesso.
- **Casa inabitabile**: molti regolamenti escludono i locali in oggettive condizioni di non utilizzo perché inabitabili, purché non usati. Di solito serve documentarlo. Per l'IMU, invece, l'inagibilità dà una riduzione del 50% della base imponibile con perizia o dichiarazione di un tecnico.
- **Lavori di ristrutturazione**: durante il periodo di validità del titolo edilizio, e senza utilizzo, la casa può essere esclusa. Dichiaralo con gli estremi del permesso.
- **Box e cantine**: le pertinenze dell'abitazione si considerano di solito parte della stessa utenza. Se restano solo il box o la cantina, possono essere tassati come magazzini.

- **Tariffa puntuale**: alcuni Comuni hanno sostituito la TARI con una tariffa corrispettiva, calcolata sui rifiuti effettivamente conferiti e riscossa dal gestore. In quel caso le regole sono nel regolamento della tariffa.
- **Casa in vendita**: la TARI va pagata fino alla data di cessazione del possesso. Dopo il rogito presenta la dichiarazione di cessazione: l'acquirente presenterà la sua.

## Cosa chiedere all'ufficio tributi

Ogni Comune ha regole sue. Prima di decidere, una telefonata o una email all'ufficio tributi (o al gestore, se è lui a riscuotere) ti evita errori. Domande utili:

1. Una casa **arredata ma senza utenze** è tassabile? E una casa **vuota con la sola luce** attiva?
2. Quali **documenti** servono per l'esclusione: lettere dei gestori, foto, autocertificazione?
3. Come calcolate gli **occupanti** di una casa non abitata da residenti?
4. Ci sono **riduzioni** per uso limitato, per residenti all'estero, per casa in vendita o in ristrutturazione? Entro quando vanno chieste?
5. Ci sono **avvisi arretrati** intestati al defunto? Come si intestano agli eredi?
6. Il modulo di dichiarazione si presenta **online**, via PEC o allo sportello?

Annota nome dell'ufficio, data e risposta. Se la risposta è importante, ad esempio un'esclusione, chiedila per iscritto.

## Checklist TARI per gli eredi

- ☐ cerca sul sito del Comune il **regolamento TARI** e la **delibera tariffe** dell'anno;
- ☐ decidi se la casa resterà a disposizione, abitata o svuotata;
- ☐ presenta la **dichiarazione** di subentro, variazione o cessazione entro i termini;
- ☐ chiedi per iscritto le **riduzioni** che ti spettano (uso limitato, estero, unico occupante);
- ☐ conserva le lettere di **cessazione delle utenze** e le foto della casa vuota, se chiedi l'esclusione;
- ☐ verifica eventuali **avvisi arretrati** intestati al defunto;

- ☐ metti d’accordo con gli altri eredi chi paga e come vi rimborsate.

## Domande frequenti

### La TARI della casa ereditata è un debito del defunto o degli eredi? +

### Se stacco solo la luce ma lascio i mobili, pago ancora la TARI? +

### La voltura catastale aggiorna anche la TARI? +

### Posso chiedere il rimborso se ho pagato TARI per una casa che non doveva pagarla? +

## Fonti

- Legge 147/2013, art. 1, commi 641-668 e 684-697: TARI (Normattiva)
- Comune di Terno d'Isola (BG), Regolamento per la disciplina della TARI (delibere CC 25/2021 e 14/2023)
- Comune di Cervignano d'Adda (LO), Regolamento per l'applicazione della TARI (CC 22/2023)
- Legge 160/2019, art. 1, commi 738 e seguenti: IMU (Normattiva)

Fa parte della guida Tasse sulla casa ereditata, tutte le imposte da pagare.

---

Le informazioni di questa pagina sono di carattere generale e aggiornate alla data indicata. Non sostituiscono il parere di un avvocato, notaio o commercialista sul tuo caso specifico. Hai trovato un errore? Scrivici dalla pagina Chi siamo.